

AHMAD AZMAN BIN ABDULLAH

Lwn.

NOR FATIHA BINTI MOHD YUSOF

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Tn. Hj. Saarani Bin Ismail (Pengerusi), Y.A Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Panel), YA Dato' Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel), Pada 14 Februari 2019 bersamaan 9 Jamadil Akhir 1440H]

Permohonan No. 10000-085-0076-2018

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan - Seksyen 63 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 - Arahan Amalan Mahkamah Syariah No 7 Tahun 2014]

Peguam Syarie Pemohon : Tn Roshdan Sujak Bin Rafie dari Tetuan Roshdan Rafie & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tn. Sahrudin Bin Samsuddin dari Tetuan Din Samsuddin Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah merupakan satu permohonan kebenaran lanjut tempoh masa bagi memfailkan semakan yang dikemukakan oleh Pemohon bagi mendapatkan Perintah-Perintah seperti berikut:-

- i. Bahawa Pemohon diberi kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang dikeluarkan pada 3/4/2017 melalui kes Permohonan No. : 10400-038-0558-2016;
- ii. Mahkamah menggantung pelaksanaan perintah tersebut secara serta merta keputusan berkaitan permohonan semakan ini selesai;
- iii. Lain-lain perintah atau relief yang difikirkan patut dan wajar diberikankan oleh Mahkamah yang Mulia ini ; dan
- iv. Kos tindakan ditanggung oleh Responden.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 10/6/2005 di Wilayah Pattani Thailand (belum dibuat pendaftaran) dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Responden telah memfailkan kes hadhanah melalui kes Saman No. : 10400-028-0506-2016 pada 17/8/2016 dan kes interim hadhanah melalui kes Permohonan No. : 10400-038-0558-2016 pada 9/9/2016. Responden juga telah memfailkan kes Pengesahan Nikah pada 2/11/2016 melalui kes Permohonan No. 10400-012-0654-2016.

[3] Hak jagaan sementara anak-anak telah diberikan kepada Responden pada 6/3/2017 dan hak lawatan kepada Pemohon sehingga kes induk Hadhanah diputuskan. Walaubagaimanapun pada 3/4/2017, kes Hadhanah Saman No. : 10400-028-0506-2016 telah ditarik balik oleh Responden. Manakala kes Interim

Hadhanah kes Permohonan No. : 10400-038-0558-2016 telah diputuskan dengan kehadiran Pemohon dan Peguam Syarienya serta Responden bersama Peguam Syarienya pada tarikh yang sama sepertimana berikut -

- a. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak sementara ke atas bernama ;
 - i. Anak Pertama (perempuan)
 - ii. Anak Kedua (lelaki)
 - iii. Anak Ketiga (perempuan)

Hendaklah diserahkan kepada Pemohon (ibu) sehingga kes induk hak jagaan anak melalui Saman No. : 10400-028-0506-2016 diputuskan berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- b. Mahkamah memerintahkan Responden (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan dan bersama dengan anak-anak tersebut sebanyak (2) kali sebulan iaitu pada setiap hari Ahad minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan dengan cara Responden hendaklah mengambil anak-anak tersebut jam 10.00 pagi dan Responden hendaklah menghantar semula anak-anak-tersebut ke rumah Pemohon pada hari yang sama sebelum atau pada jam 6.00 petang.
- c. Mahkamah memerintahkan perintah ini hendaklah berkuatkuasa sehingga kes Daftar Nikah Pemohon dalam Permohonan No. : 10400-012-0654-2016 selesai diputuskan.

[4] Oleh kerana Pemohon telah gagal memulangkan Anak Kedua dan Anak Ketiga sejak mengambilnya pada 7/5/2017, Responden telah memfailkan prosiding pengkomitan terhadap Pemohon melalui kes Permohonan No. : 10300-074-0516-2017 dan satu Notis Sebab telah dikeluarkan kepada Pemohon bertarikh 20/9/2017.

[5] Satu waran tangkap juga telah dikeluarkan kepada Pemohon disebabkan Pemohon telah gagal untuk hadir semasa prosiding tunjuk sebab kes Permohonan No. : 10300-074-0516-2017. Berikutan tindakan tersebut, Pemohon melalui Peguam Syariahnya telah memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi menyemak keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes Permohonan No. : 10400-038-0558-2016 pada 13/6/2018. Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 6/8/2018 dan Afidavit Balasan Pemohon pada 29/8/2018. Hujahan Pemohon difailkan pada 26/9/2018, manakala hujahan Responden difailkan pada 2/10/2018.

[6] Bagi kes Pengesahan Nikah di antara Pemohon dan Responden yang difailkan oleh Responden melalui kes Permohonan No. : 10400-012-0654-2016 telah diputuskan pada 16 Julai 2018, di mana Mahkamah menolak permohonan tersebut disebabkan kekurangan keterangan dan bukti yang dikemukakan di Mahkamah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh masa 30 hari daripada penghakiman / keputusan Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana yang dikehendaki Arahan

Amalan No. 7 Tahun 2014. Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[8] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Arahan Amalan tersebut menyatakan –

“11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[9] Bagi kes ini, oleh kerana keputusan yang mahu disemak tersebut telah dikeluarkan dan melebihi tempoh 30 hari, maka Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran lanjut tempoh semakan ini. Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan

perlanjutan tempoh masa. Antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain [2012] JH 34(2)* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[10] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan kami dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

[11] Semasa pendengaran kes ini di hadapan kami pada 28/11/2018, kami telah memberi peluang kepada Pemohon dan Responden untuk menghujahkan isu-isu di atas dengan memfailkan hujahan tambahan secara bertulis bagi keempat-empat faktor di atas. Pihak-pihak telah pun diberikan tarikh-tarikh untuk tujuan pemfailan penghujahan masing-masing. Peguam Pemohon telah memfailkan hujahan

tambahan beliau pada 14/12/2018, manakala Peguam Responden telah memfailkan hujahan tambahannya pada 2/1/2019.

Tempoh kelewatan

[12] Pemohon tidak menyatakan secara khusus berkaitan tempoh kelewatan di dalam Afidavit Sokongannya sebaliknya hanya dalam hujahan tambahan sahaja Peguam Pemohon menyatakan tentang tempoh kelewatan ini. Peguam Pemohon menghujahkan bahawa keputusan yang ingin disemak oleh Pemohon berkaitan dengan keputusan kes interim hadhanah kes Permohonan No. : 10400-038-0558-2016 bertarikh 3/4/2017, manakala permohonan lanjut tempoh ini dibuat pada 13/6/2018 iaitu **407 hari** selepas keputusan dikeluarkan.

[13] Peguam Responden menyatakan bahawa tempoh masa yang terlalu lama diambil oleh Pemohon untuk memfailkan permohonan ini. Merujuk *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain [2012] JH 34(2)*, permohonan perlanjutan tempoh masa difailkan selepas 54 hari dari tarikh akhir memfailkan Rekod Rayuan. Bagi kes ini Responden mendapati tempoh kelewatan adalah terlalu lama iaitu 407 hari adalah tidak relevan untuk Mahkamah mengambilkira pertimbangan tersebut dan meluluskan permohonan Pemohon ini. Pemohon juga tidak pernah menunjukkan kesungguhan beliau untuk mengambil tindakan yang segera disebabkan kelewatan tersebut.

[14] Peguam Responden juga merujuk kepada *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36 (1)* di mana Panel telah sebulat suara memutuskan “..... tempoh kelewatan tersebut tidaklah terlalu lama iaitu hanya terlewat lebih kurang sebulan sahaja. Tempoh panjang dan pendek ini boleh menentukan sama

ada pihak Pemohon ada niat untuk mengabaikan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan dengan sengaja....”. Peguam Responden menyatakan bahawa prinsip yang digariskan dalam membenarkan permohonan melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan adalah kemunasabahan tempoh kelewatan yang berlaku, tidak mempunyai niat untuk mengabaikan atau melanggar suatu peraturan memfailkan permohonan.

[15] Berdasarkan fakta kes dan hujahan-hujahan di atas, walaupun Pemohon diwakili oleh Peguam Syarie semasa kes Permohonan No. : 10400-038-0558-2016 diputuskan pada 3/4/2017, Pemohon telah mengambil masa 407 hari (1 tahun 42 hari) untuk memfailkan permohonan ini. Adakah tempoh masa ini suatu tempoh yang munasabah dibandingkan dengan kehendak perkara 11 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 tersebut?

[16] Merujuk kepada kedua-dua kes yang dikemukakan oleh Peguam Responden, kami bersetuju bahawa tempoh masa Pemohon memfailkan permohonan ini adalah melebihi tempoh masa yang berlaku di dalam kedua-dua kes tersebut. Tempoh kelewatan Pemohon adalah lebih lama berbanding kedua-dua kes tersebut di mana Pemohon hanya mengambil tindakan ini selepas 407 hari keputusan kes Permohonan No. : 10400-038-0558-2016 diputuskan.

[17] Sukacita kami nyatakan bahawa tempoh masa yang ditetapkan melalui Arahan Amalan No. 7 tahun 2014 bagi pengurusan semakan ini adalah bertujuan menghadkan litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan bagi kedua-dua pihak.

[18] Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan hujahan Peguam Responden bahawa tempoh kelewatan Pemohon selama 407 hari adalah satu tempoh yang sangat lama dan tidak munasabah.

Alasan Kelewatan

[19] Pemohon di perenggan 19 Afidavit Sokongannya memohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan semakan atas alasan-alasan berikut –

- a. Dalam kefahaman saya, tidak timbul isu perintah sementara kerana kes induk telah dibatalkan. Saya mempercayai bahawa kes Interim Hadhanah juga telah terbatal.
- b. Saya tidak mempunyai pengetahuan langsung berkenaan prosedur pengeluaran perintah, perintah bagi kes interim dan juga permohonan lain yang berhubung kait dengannya.
- c. Saya hanya mengetahui berkaitan dengan prosedur pemfailan interim selesai setelah dijelaskan oleh Peguam Syarie saya yang dilantik bagi Perintah Pengkomitan.
- d. Memberi keadilan kepada saya untuk membela diri dan menjawab segala dakwaan yang dikemukakan.

[20] Peguam Pemohon di dalam hujahan tambahannya menyatakan kegagalan Pemohon untuk memfailkan semakan dalam tempoh 30 hari kerana Pemohon tidak mengetahui bahawa perintah sementara masih berjalan dan disandarkan kepada kes induk yang baru. Pada pemahaman Pemohon perintah sementara telah dibatalkan apabila kes induk telah ditarik balik oleh Responden dan dibatalkan oleh Mahkamah.

[21] Peguam Pemohon seterusnya menghujahkan Pemohon sebagai orang awam langsung tidak mempunyai pengetahuan berkenaan prosedur pengeluaran perintah, kausa dan sandaran bagi kes interim serta prosedur permohonan lain yang berhubung kait dengannya. Walaupun diwakili oleh Peguam Syarie di dalam kes tersebut, beliau tidak dimaklumkan dan diberi kefahaman berkaitan perlanjutan dan perubahan sandaran kes interim kepada kes induk yang baru. Tanggungjawab ini ini telah gagal dilaksanakan dan diperjelaskan oleh Peguam Syarie tersebut yang menyebabkan Pemohon hanya maklum berkaitan kes pengkomitan ini melalui waran tangkap yang dikeluarkan ke atasnya.

[22] Peguam Pemohon merujuk *Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud JH 40 (1) 1436H* bahawa Pemohon adalah orang awam yang jahil undang-undang dan tidak mempunyai niat untuk sengaja melengahkan pemfailan semakan.

[23] Peguam Responden menghujahkan bahawa alasan-alasan permohonan yang dibuat oleh Pemohon adalah tidak relevan untuk tindakan ini dan dilihat telah melengahkan masa Mahkamah dan Responden. Sikap ketidakpatuhan Pemohon terhadap perintah Mahkamah mendatangkan kemudharatan kepada Responden yang terpaksa menanggung beban rindu terhadap dua orang anak yang tidak berjumpa sehingga kini. Pengabaian terhadap perintah yang dilakukan oleh Pemohon bersifat pengabaian undang-undang (*ignorance of law*) yang tidak boleh dipandang ringan oleh Mahkamah. Kegagalan Pemohon yang lewat memfailkan permohonan dari perintah dikeluarkan adalah satu bentuk ketinggalan perbuatan yang memberi kesan kepada Responden.

[24] Melihat kepada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, kami dapati alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan keadaan Pemohon sebagai orang awam yang jahil atau tidak mengetahui tentang prosedur dan undang-undang. Berkaitan dengan isu ini, sukacita kami kemukakan maksim / ungkapan undang-undang bahawa *“ignorantia facit excusat; ignorantia juris non excusat”* iaitu kejahilan terhadap sesuatu fakta boleh dimaafkan tetapi kejahilan terhadap undang-undang tidak boleh dimaafkan. *Ignorance of law* tidak boleh dijadikan alasan dan sebab utama pihak-pihak lewat dalam memfailkan rayuan atau semakan.

[25] Kami berpendapat alasan kejahilan terhadap undang-undang **sudah tidak relevan** dalam keadaan masyarakat pada masa kini yang terdedah dengan perkembangan pantas teknologi maklumat yang membolehkan maklumat dicari dengan hujung jari.

[26] Bagi membuat pertimbangan kes permohonan Pemohon ini, kami juga merujuk kepada beberapa kes terkini yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menolak permohonan perlanjutan tempoh masa atas alasan orang awam yang jahil undang-undang, antaranya dalam kes *Nor Farhana Aida @ Hildah Binti Dali lwn. Majlis Ugama Islam Sabah, Kes Permohonan No. : 12000-077-0046-2017* yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah pada 1/10/2018 –

“[14] Status sebagai orang awam yang tidak mengetahui undang-undang telah diterima sebagai suatu faktor pertimbangan dalam kes Sharifah Badariah. Walau bagaimanapun sebab kejahilan ini bukanlah faktor yang perlu dipertimbangkan secara berasingan dari tempoh kelewatan dari segi lama tempohnya atau pendek sahaja. Kami mendapati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami alasan-alasan yang baik untuk membolehkan kami

membenarkan permohonan perlanjutan tempoh rayuan. Kami merasa amat terkilan bahawa kes yang mahu rayu oleh Pemohon telah diputuskan oleh Mahkamah pada 13/7/2017 iaitu lebih kurang 5 bulan sedangkan tindakan ini patut dimulakan sesegera mungkin selepas keputusan tersebut dikeluarkan”

[27] Manakala dalam kes **Maimunah & 2 Yang lain lwn. Jamaliah Binti Saod & 10 Yang Lain, Kes Permohonan No. : 14000-077-0016-2016** yang diputuskan pada 8/1/2018, Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan dalam ulasan menyatakan-

“Alasan Pemohon bahawa Hakim Bicara gagal memberi tahu kepada mereka mengenai tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan ketika Penghakiman diberikan dan Pemohon-pemohon tidak mahir terhadap keperluan undang-undang berkaitan tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan dan tidak memahami kesan serta implikasi perundangan adalah suatu alasan yang amat remeh. Begitu juga dengan alasan-alasan kelewatan Pemohon-pemohon disebabkan masalah komunikasi antara mereka dan Peguam terdahulu serta permasalahan Pemohon-pemohon membayar fee kepada Peguam terdahulu juga merupakan suatu yang remeh. Kami berpendapat alasan sedemikian hanya bertujuan untuk mendapatkan simpati dari Mahkamah ini”

[28] Bagi kes Pemohon ini, semua prosiding Mahkamah yang dihadapi oleh Pemohon, beliau diwakili oleh Peguam Syarie yang mahir undang-undang dan prosedur. Justeru itu, kami berpendapat alasan kejahilan atau tidak mengetahui undang-undang / prosedur dalam situasi Pemohon diwakili oleh Peguam Syarie dalam semua prosiding Mahkamah terutamanya bagi kes Interim Hadhanah Permohonan No. : 10400-038-0558-2016 adalah suatu yang tidak *relevan* dan tidak munasabah untuk dipertimbangkan.

[29] Oleh yang demikian, kami berpendapat alasan yang diberikan Pemohon ini adalah tidak bermerit untuk membolehkan kami membenarkan permohonan perlanjutan tempoh rayuan atas faktor ini.

Kebarangkalian Untuk Pemohon Berjaya Dalam Semakan

[30] Peguam Pemohon menyatakan bahawa isu utama kes ini adalah berlakunya ketidakaturan dalam pengeluaran Perintah Interim Hadhanah tersebut yang mana sehingga wujudnya kekeliruan diri Pemohon dalam kes tersebut. Peguam Pemohon menghujahkan bahawa perintah interim yang dikeluarkan tersebut didapati wujudnya salahaturan prosedur sehingga memberi kesan kepada keesahan perintah tersebut. Perintah interim yang dikeluarkan sepatutnya terbatal dengan pembatalan kes induk Hadhanah yang dikemukakan.

[31] Peguam Pemohon juga menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara jelas telah mengubah perintahnya sendiri apabila membatalkan perintah interim bertarikh 6/3/2017, namun mengekalkan nombor kes interim yang sama dan hanya meminda beberapa terma dan mengeluarkan perintah interim yang baru bertarikh 3/4/2017. Terdapatnya kecacatan prosiding bagi perintah tersebut yang dikeluarkan pada 3/4/2017 kerana mana mungkin sesuatu fail kes induk difailkan terkemudian daripada kes interim dan ia merupakan satu permohonan yang pra-matang dan disandarkan kepada kes yang hanya difailkan 2 bulan selepas kes interim didaftarkan.

[32] Peguam Pemohon menghujahkan bahawa Pemohon mempunyai kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam permohonan semakan berdasarkan

alasan-alasan yang akan dikemukakan kerana telah berlaku ketidakadilan dan khilaf dari segi undang-undang semasa Perintah Interim Hadhanah itu dikeluarkan.

[33] Pada hemat kami, asas Pemohon berkehendakkan untuk membuat semakan terhadap kes Interim Hadhanah Permohonan No. : 10400-038-0558-2016 adalah disebabkan Pemohon telah dikehendaki untuk menunjuk sebab kenapa beliau tidak wajar dikenakan perintah pengkomitan kerana melanggar perintah tersebut. Perintah Interim Hadhanah tersebut hanya berkuatkuasa sehingga kes Pengesahan Nikah Permohonan No. : 10400-012-0654-2016 diputuskan.

[34] Merujuk catatan bicara pada Ekshibit AAA-7, pada prosiding bertarikh 3/4/2017, kedua-dua pihak mengetahui bahawa kes induk Hadhanah kes Saman No. : 14000-028-0506-2016 telah ditarik oleh Responden dengan kebenaran untuk memfailkan semula. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa kes Interim Hadahanah tersebut dikekalkan sehingga kes Pengesahan Nikah diputuskan. Maka atas persetujuan kedua-dua pihak, Mahkamah memerintahkan kes Interim Hadhanah tersebut berkuatkuasa sehingga kes Pengesahan Nikah diputuskan.

[35] Melalui rujukan terhadap kes pengesahan nikah tersebut, kami dapati kes tersebut telah diputuskan dengan permohonan tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 16 Julai 2018. Berdasarkan keputusan tersebut, kami berpuashati bahawa kes interim tersebut telah terbatal dengan sendirinya apabila keputusan kes Pengesahan Nikah tersebut telah diputuskan. Oleh yang demikian, keberangkalan Pemohon untuk berjaya dalam semakan terhadap perintah yang telah terbatal tersebut juga menjadi persoalannya. Kami berpendapat semakan tersebut hanya akan menjadi semakan akademik semata-mata sahaja.

[36] Pemohon gagal meyakinkan kami bahawa semakan yang ingin beliau lakukan terhadap Perintah Interim Hadhanah tersebut boleh berjaya. Justeru itu, pertimbangan faktor ini perlu bagi mengelak berlakunya penyalahgunaan proses Mahkamah, di samping meniadakan keadilan kepada pihak satu lagi. Ini selari dengan peruntukan seksyen 245 ETMMSS 2003 yang menyatakan –

Seksyen 244. Kuasa sedia ada Mahkamah

“Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boleh disifatkan sebagai menghadkan atau menyentuh kuasa sedia ada pada Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang perlu untuk mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah”

Tahap Prejudis Kepada Pihak Yang Satu Lagi

[37] Peguam Pemohon menghujahkan bahawa jika kebenaran diberikan, ia tidak memprejudiskan hak dan perjalanan perintah yang disemak tersebut kerana perintah interim telah terbatal apabila kes induk disandarkan kepada kes 10400-012-0654-2016 telahpun diputuskan oleh Mahkamah pada 16 Julai 2018. Oleh itu, ia tidak memberi akan memberi kesan kepada Responden sebaliknya kebenaran ini penting kerana ia akan menyebabkan Pemohon melalui beberapa tindakan yang berkait dengan Perintah Sementara tersebut terutamanya kes komital yang dipertuduhkan ke atas beliau. Kes komital masih berjalan sehingga kini walaupun perintah tersebut terbatal kerana Mahkamah menganggap pelanggaran berlaku semasa perintah masih berkuat kuasa.

[38] Peguam Responden menghujahkan bahawa permohonan Pemohon ini jelas telah memprejudiskan Responden sebagai ibu dan hak Responden terhadap anak-anak yang dihalang oleh Pemohon. Tujuan Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk melengah-lengah tuntutan Responden untuk mendapatkan haknya untuk berjumpa dan bersama dengan anak-anak tersebut.

[39] Bagi menilai faktor ini, kami kemukakan pandangan Panel Rayuan di dalam kes *Fatimah @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud* menyatakan –

“Pada pendapat kami ia juga merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Ini adalah kerana ia berkait dengan tahap prejudis yang akan diterima oleh Pemohon jika perlanjutan tempoh masa tidak dibenarkan. Jika tiada kebarangkalian untuk pihak Pemohon berjaya dalam rayuan, maka tahap prejudis kepada pihak Responden adalah lebih tinggi. Dengan lain perkataan jika dalam rayuan nanti, Pemohon gagal dalam rayuannya, maka perlanjutan tempoh masa ini akan memprejudiskan pihak Responden dari segi kelewatan mendapatkan hak yang telah dihakimi oleh Hakim Bicara serta melibatkan pembaziran masa dan kos kepada pihak Responden”

[40] Pada hemat kami, tahap prejudis kepada Responden lebih tinggi berbanding kepada Pemohon memandangkan hak Responden telah ternafi dengan tindakan dan perlakuan oleh Pemohon itu sendiri memandangkan kewujudan Notis Tunjuk Sebab tersebut adalah berpunca daripada pihak Pemohon sendiri. Oleh yang demikian, kewujudan prejudis kepada hak dan kepentingan Responden tersebut mewajarkan Responden dipampaskan dengan secukupnya menerusi pemberian kos kepadanya.

Kesimpulan

[41] Merujuk peruntukan seksyen 238 ETMMSS 2003 yang memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan pihak-pihak demi keadilan pihak-pihak yang terlibat untuk melanjutkan atau memendekkan suatu tempoh masa.

[42] Kami ingin mengingatkan kembali pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan dan semakan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[43] Berdasarkan ulasan yang kami kemukakan, kami dapati bahawa tempoh masa Pemohon memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini adalah dalam tempoh masa yang tidak munasabah iaitu selepas 407 hari setelah kes Interim Hadhanah diputuskan pada 3/4/2017. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah alasan yang remeh dan tidak bermerit untuk kami pertimbangkan. Justeru itu, kami tidak boleh membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini.

Kos Prosiding

[44] Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya memohon supaya kos tindakan ini ditanggung oleh Pemohon. Kami dapati tiada sebarang hujahan dikemukakan oleh Peguam Pemohon kenapa kos prosiding ini wajar ditanggung oleh Responden?

[45] Manakala Peguam Responden di dalam hujahan tambahannya mennyatakan bahawa Mahkamah perlu mengambil kira hujah-hujah yang dikemukakan oleh Responden untuk menolak permohonan perlanjutan tempoh bagi memfailkan semakan Pemohon yang Responden simpulkan adalah tidak munasabah, membuang masa dan kos Mahkamah dan Responden serta berpunca daripada sikap Pemohon yang cuai dan tidak bertanggungjawab. Responden dengan *tawadduknya* memohon kos permohonan melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan semakan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon dan *diawardkan* kepada Responden.

[46] Berhubung dengan kos, peruntukan tentang kos ini hanya dinyatakan secara umum dalam peruntukan seksyen 222 ETMMSS 2003 iaitu ;

“Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu”

[47] Peruntukan seksyen 222 ETMMS 2003 ini memberi ruang kepada budibicara Mahkamah untuk *mengawardkan* kos bagi *prosiding* yang difailkan walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidangkuasa terhadap *prosiding* tersebut.

[48] Bagi negeri Selangor, telah wujud Kaedah-Kaedah Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Fi, Elaun Dan Kos) 2006 yang telah diwartakan. Walaubagaimanapun, kaedah tersebut hanya memberi panduan tentang amaun dan perkara yang boleh dituntut di dalam sesuatu Bil Kos. Tiada penjelasan diberikan tentang jenis-jenis kos yang boleh dituntut oleh pihak-pihak atau *diawardkan* oleh Mahkamah. Bagi kes ini, kos yang dituntut oleh Pemohon dan Responden adalah kos prosiding kes ini yang ditanggung oleh pihak satu lagi.

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a. Bahawa prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang difailkan oleh Pemohon adalah berpunca daripada kecuaiian dan kelalaian Pemohon mematuhi penetapan tempoh masa yang ditetapkan melalui undang-undang atau Arahan Amalan;
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan

pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Affidavit Sokongan, penyediaan Affidavit Jawapan, penelitian kepada Affidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;

- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.

[50] Bagi kes ini, kami dapati permohonan perlanjutan tempoh masa ini difailkan ini akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014. Ia hanya dipohon setelah berlalunya 407 hari dari keputusan kes Interim Hadhanah diputuskan dengan alasan kejahilan undang-undang yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden yang perlu mengeluarkan kos untuk mendapatkan khidmat Peguam Syarie dalam menghadapi prosiding permohonan ini, di samping masa dan tenaga yang diperuntukkan bagi menjawab dan melayani permohonan Pemohon ini. Kami juga dapati bahawa pertimbangan tahap prejudis kepada Responden melalui prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa ini adalah lebih tinggi berbanding Pemohon.

[51] Melihat situasi tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan penghujahan pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK**.
- [2] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 5,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :

.....
1. **Y.A.A TN. HJ. SAARANI BIN ISMAIL**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

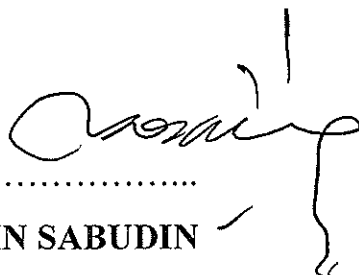
Dipersetujui oleh :



.....
2. **Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :



.....
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor